

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 물건상태 관리 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대해 물건상태 등록·관리 및 무단점유자에 대한 변상금 부과 등 재산관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있으며

‘국유전산(BPM)실무매뉴얼’(2018. 1월)상 업무 흐름도에 따르면 재산 관리 담당자는 국유재산의 실제 현황에 부합하게 물건상태의 등록을 이행한 후 변상금 부과 등의 재산관리업무를 수행하도록 되어 있다.

따라서, 공사가 관리 중인 국유재산이 무단점유 중인 경우에는 물건 상태를 현황에 맞게 ‘무단점유’로 관리하고 변상금을 부과하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021. 3. 31. 현재 서울서부지역본부에서 국유재산관리시스템 상 물건상태를 ‘사용제한’으로 관리 중인 총 21,324필지 중 실태조사서 상 재산의 형태가 무단점유로 되어 있는 1,105필지를 대상으로 물건상태 및 실제 재산관리 현황의 부합 여부에 대해 표본 점검한 결과

2009. 9. 21. △△△로부터 인수한 ‘◇◇◇◇ ○○○시 ▲▲면 □□리 산 XXX-X’(전, 99㎡) 소재 국유재산의 경우 2016. 10. 14. 실태조사를 통해 인근 경작자인 ○○○○이 일부 면적을 농장 등으로 무단점유중인 것으로 확인되었으므로 물건상태를 ‘무단점유’로 변경하고 점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하여야 하는데도 점유자가 특정된 후¹⁾ 54개월이 지난 감사일 현재까지 변상금 사전통지 등 아무런 조치를 하지 않고 있었고

2018. 2. 26. ○○○○로부터 용도폐지 인수한 ‘㉠㉠㉠㉠시 ■■■구 ■■■■X가 XXX-XX’(제방, 130.7㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 2. 28. 실태조사서에 따르면 ■■■구 재활용품 선별장 일부로 무단점유중인 것으로 되어 있으므로 물건상태를 ‘무단점유’로 변경하고 점유내역에 따라 변상금 부과를 진행하는 것이 타당한데도 같은 해 3. 4. 물건상태를 ‘사용제한’으로 관리하면서 25개월이 지난 감사일 현재까지 점유내역을 확인하지 않아서 변상금 사전통지를 진행하지 않고 있는 등

[표 6]과 같이 81필지는 점유자가 특정되어 변상금 부과가 가능한데도 변상금 사전통지(변상금 885,012천 원)를 진행하지 않고 있었고, 458필지²⁾는 별도로 점유자, 점유면적 등을 파악하여 변상금 사전통지를

1) 국유재산을 인수한 후 감사일 현재까지 실태조사를 총 2회(2012년, 2016년) 실시하였고, 2012년 실태조사는 항공사진으로만 진행되어 점유자가 특정되지 않았음

2) 점유자 또는 점유면적 파악을 위한 현황측량 등으로 일정기간이 소요되는 사례들이 포함됨

하여야 하는데도 후속조치를 이행하지 않는 등 국유재산 총 539필지³⁾에 대하여 물건상태 및 재산관리 업무를 실제 재산 현황에 부합하게 관리하지 않고 있는 사실이 있다.

[표 6] 물건상태 사용제한으로 분류된 무단점유 국유재산 현황

(단위 : 필지)

변상금 부과 대상 (A)	점유내역 파악 대상 (B)	계 (C)=(A)+(B)
------------------	-------------------	------------------

“기재 생략”

* 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 2]으로 첨부함

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 향후 국유재산의 실태조사 결과를 참고하여 현황에 맞게 물건상태를 관리하고 변상금을 부과하는 등 재산관리 업무를 차질 없이 수행하겠다고 답변하였다.

3) 표본점검 대상 총 1,105필지 중 무단점유종으로 확인된 539필지를 제외한 나머지 566필지는 공유지분임에 따라 변상금 통지대상이 아니거나, 이용현황 상 공공용 도로, 공원 등으로 확인되는 등 물건상태(사용제한)와 현황이 일치하였음

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 실제 현황이 무단점유 중임에도 국유 재산관리시스템 상에서 물건상태를 사용제한으로 분류하여 관리 중인 국유재산 총 539필지에 대해 물건상태를 현황에 부합하게 무단점유로 관리하며, 그 중 변상금 징수 대상인 81필지에 대해서는 변상금을 부과하고, 향후 국유재산을 현황에 부합하지 않게 관리하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

아울러, 현재 무단점유 중인 것으로 확인되었으나 점유자, 면적 등에 대한 파악이 필요한 국유재산 458필지에 대해서는 점유내역을 파악하여 변상금을 부과하는 등 실제 재산현황에 맞게 관리하시기 바랍니다. (통보)